

1500231-49.2019.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Disse que estava preso por tráfico. Como pagamento do veículo, entregou uma Parati bola, no valor de R\$ 10.000,00 e o restante iria pagar com um carnê, mas o ex-dono disse que não ia passar o carnê para o interrogando, pois estava no nome de sua esposa. Informou que, após ter pago uma parcela no valor de R\$ 889,00, o ex-proprietário lhe enviaria "uma notificação" (sic). O veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500231-49.2019.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500231-49.2019.8.26.0272

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2068414/2019 - 01º D.P. ITAPIRA, 2222336 - 01º D.P. ITAPIRA, 1640/17/313 - 01º D.P. ITAPIRA, 2068414 - 01º D.P. ITAPIRA, 1640/17/313 - 01º D.P. ITAPIRA, 2068414 - DEL.POL.ITAPIRA, 1640/17/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2068414 - DEL.POL.ITAPIRA, 1640/17/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2068414 - DEL.POL.ITAPIRA, 1640/17/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2068414 - DEL.POL.ITAPIRA, 1640/17/313 - DEL.POL.ITAPIRA, 2068414 - DEL.POL.ITAPIRA, 1640/17/313 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FELIPE LUIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

A Representante do Ministério Público denunciou ANDERSON FELIPE LUIZ, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 01 de junho de 2017, por volta das 11h10, na rua Uruguai, nº 239, Jardim Raquel, nesta cidade e comarca de Itapira/SP, o acusado adquiriu e ocultava, em proveito próprio, um veículo Renault Sandero STEP 16R, ano 2015, cor branca, coisa

que sabia ser produto de crime, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/09.

Segundo apurado, o veículo Renault Sandero STEP 16R, ano 2015, cor branca, chassi 93Y5SRD6DFJ773668, era produto de roubo, conforme consta da certidão de fls 44/46.

Após o roubo do automóvel, o acusado o adquiriu e ocultava em sua residência, oportunidade em que guardas municipais receberam denúncia que no local dos fatos havia drogas, armas e um carro dublê.

Após diligências conseguiram entrar em contato com o acusado, que compareceu no local e permitiu a entrada dos agentes da lei em sua residência, oportunidade em que encontraram um veículo Renault Sandero STEP 16R, ano 2015, cor branca, ostentando placa FMB 1214.

Ao realizarem o exame no automóvel, verificaram que apresentava sinais identificadores alterados e o documento do veículo apresentava as mesmas informações do veículo original, localizado na cidade de Charqueada.

Certidões criminais (fls. 158/160) e folha de antecedentes (fls. 173/176).

A denúncia foi recebida aos 18 de fevereiro de 2021 (fls. 148).

Citado (fls. 172), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 192/193).

Durante a instrução (fls. 222/223 e 239/240), foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e o acusado interrogado. Após, a instrução foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

A Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 239/240).

A defesa, pugnou pela improcedência da ação e a absolvição do acusado, por insuficiência probatória (fls. 239/240).

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 05/06, no laudo documentoscópico de fls. 07/09, no laudo de vistoria de veículo de fls. 41/46 e na prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Vejam os.

A testemunha de acusação e guarda municipal Eduardo Rodrigo Pierozzi, disse que por ocasião do ocorrido, houve denúncia de que Anderson estaria em poder de um veículo "dublê"; motivo pelo qual, na companhia do também guarda municipal Ivan, deslocou-se até a residência do acusado. Após abordagem, Anderson afirmou ter adquirido o veículo Sandero, branco, pelo valor de R\$ 20.000,00, mas não apresentou nenhum documento relativo à compra e venda, sequer nota fiscal ou recibo. Todavia, após pesquisa, verificou que se tratava de veículo produto de furto, o qual estava com a placa e o sinal identificador do motor adulterados. Indagado, Anderson negou que tivesse conhecimento que o veículo era produto de furto. Após, o veículo foi apreendido e foi liberado para o proprietário. Não conhecia o acusado anteriormente

aos fatos.

A testemunha de acusação e guarda municipal Ivan Ricardo da Silva, disse que em razão do decurso do tempo, não se recordava de detalhes do ocorrido. Asseverou que por ocasião dos fatos, salvo engano, se encontrava na companhia do também guarda municipal Pierozzi, quando receberam informação acerca de um carro "dublê". Deslocaram-se até a residência do acusado e viram o veículo. Após pesquisar o emplacamento, verificaram que se tratava de veículo registrado em outra cidade, cujo nome não se recordava. Em seguida, entraram em contato com o proprietário do veículo onde estava registrado, e este informou que o veículo estava na sua garagem. Então, restou confirmado que o veículo encontrado na casa de Anderson se tratava de "dublê". Em seguida, ao averiguarem o veículo, constataram algumas adulterações grotescas na numeração. O acusado disse que comprou o veículo de um indivíduo que seu amigo lhe apresentou, cujo valor não se recordava. Todavia, não apresentou nenhum comprovante da compra.

Interrogado em juízo, o acusado Anderson Felipe Luiz disse que no ano de 2016, adquiriu um veículo no grupo do Facebook Trocas Sorocaba, como financiado, não como "dublê". O documento estava no veículo e tinha até um laudo de vistoria de outra cidade. Afirmou que os guardas municipais estiveram na sua residência para averiguação acerca de uma denúncia de que havia armas e outras coisas. Todavia, após busca, nada foi encontrado. Disse que estava preso por tráfico. Como pagamento do veículo, entregou uma Parati bola, no valor de R\$ 10.000,00 e o restante iria pagar com um carnê, mas o ex-dono disse que não ia passar o carnê para o interrogando, pois estava no nome de sua esposa. Informou que, após ter pago uma parcela no valor de R\$ 889,00, o ex-proprietário lhe enviaria "uma notificação" (sic). O veículo permaneceu na sua posse somente por 35 ou 40 dias.

Ao final da instrução, restou demonstrado que o réu adquiriu bem que sabia ser produto de crime.

A frágil versão apresentada pelo réu foi refutada pelos depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela diligência, os quais apresentaram relatos harmônicos e seguros sobre os fatos.

Além disso, há o laudo pericial do veículo apreendido na posse do acusado, de fls. 41/46, que constatou que as numerações de identificação foram adulteradas, já que apresentavam vestígios de lixamento e abrasão, muito embora não haja prova suficiente de que a adulteração teria sido realizada pelo réu.

A prova produzida durante a instrução mostra, sem equívoco, que o réu tinha conhecimento da origem espúria do bem, já que não apresentou qualquer documentação hábil a provar a procedência do veículo, não indicou o indivíduo que lhe teria vendido, nem forneceu qualquer informação que pudesse propiciar sua identificação ou localização, demonstrando patente o elemento subjetivo do tipo (dolo).

Registre-se que a presunção de autoria decorrente da apreensão do produto do crime em poder do acusado somente pode ser elidida mediante explicação ou justificação idônea, o que não ocorreu no caso em apreço.

Neste sentido:

"(...) a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 27-10-2016).

"a apreensão da res furtiva ou objeto do crime com o acusado inverte o ônus de

prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP" (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016).

"(...) como sabido, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório" (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI, publicação 16-12-2016).

Portanto, as provas aqui produzidas afastam qualquer dúvida quanto ao dolo do réu, de modo que não há qualquer possibilidade de se acolher a pretensão absolutória exposta por sua defesa.

Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, a procedência integral da ação é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Passo a fixar a reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que o réu não ostenta antecedentes criminais, de modo que aplico sua pena-base no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Na segunda fase, inexistem causas atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a reprimenda acima definitiva.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ANDERSON FELIPE LUIZ, qualificado nos autos, RG nº 61.165.659/SP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena do réu será o aberto, por ser primário e em razão do quantum aplicado.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 e seus incisos do Código de Processo Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser designado pelo Juiz da Execução, por idêntico prazo (01 ano), observado, para tanto, o disposto no artigo 46 do mesmo Diploma Legal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento em nome do réu.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I. C.

Itapira, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA